

1501633-98.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Eliana Cassales Tosi Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/03/2022

... a materialidade do delito de roubo narrado na denúncia, bem como que o réu é um de seus autores.

Houve realmente a prática do crime de roubo duplamente majorado, cuja materialidade restou confirmada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fl. 04), Boletim de Ocorrência (fls. 10/13), Auto de Reconhecimento de Pessoa (fl. 14), Auto de Exibição e Apreensão (fl. 15), ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501633-98.2022.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501633-98.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2018700/2022 - 63º D.P. VILA

JACUI, 22562856 - 63º D.P. VILA JACUI, 248/22/326 - 63º D.P. VILA JACUI, 2018700 - 63º D.P. VILA JACUI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KLEYVER SANTOS MOREIRA

Juíza de Direito: Dra. Eliana Cassales Tosi Bastos

Vistos.

KLEYVER SANTOS MOREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 20 de janeiro de 2022, por volta das 21h10, na Rua São Teodoro, 490, Vila Carmosina, nesta capital, agindo em concurso e unidade de desígnios com indivíduo não identificado, subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, a motocicleta Honda/CG 160 Fan, sem emplacamento, pertencente à vítima R.C.S..

Consta da inicial que, segundo apurado, o denunciado previamente ajustado com o

comparsa à prática de roubo, ambos em posse de uma motocicleta Honda/Bros, abordaram a vítima, que no momento realizava uma entrega de pizza em um condomínio e, mediante o emprego de um revólver calibre 32, anunciaram assalto, exigindo a entrega do motociclo. Ato contínuo, se evadiram, tomando rumo ignorado. É da denúncia que, em seguida, a vítima retornou ao seu local de trabalho e juntamente com outros companheiros rumaram à procura dos roubadores, quando os avistaram trafegando pela Avenida Jacu-Pêssego. Próximo aos roubadores, visualizaram uma viatura policial, relatando o fato e indicando o denunciado e o comparsa. Nesse momento a guarnição tentou abordá-los, no entanto os increpados empreenderam fuga.

Narra também a denúncia que, a ocorrência foi irradiada ao COPOM, e, posteriormente, uma equipe encontrou os roubadores trafegando pela via pública, conseguindo abordá-los. No momento da abordagem um dos indivíduos se evadiu, tendo os policiais logrado êxito em deter apenas o denunciado KLEYVER.

Extraí-se da exordial que, além da moto subtraída, foi encontrado em posse do denunciado o revólver Taurus, calibre 32, com numeração suprimida, contendo 05 munições íntegras, utilizado na empreitada criminosa.

Relata a denúncia que indagado, informalmente, o denunciado confessou a prática delitiva. Em solo policial, no entanto, manifestou pelo direito constitucional de somente se pronunciar em juízo (Termo de Interrogatório à fls. 09).

Por fim, extraí-se da denúncia que, posteriormente, a vítima compareceu à Distrital, onde reconheceu KLEYVER como sendo um dos autores do roubo (fls. 14).

Por decisão exarada aos 21 de janeiro de 2022, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal (fls. 52/54).

A denúncia foi recebida por decisão datada de 02 de fevereiro de 2022 e, nesta mesma ocasião, foi designada audiência virtual de instrução, interrogatório, debates e julgamento para o dia 28 de março de 2022, às 15h30 (fls. 79/80).

O réu foi citado (fl. 100).

A Defensoria Pública apresentou Resposta à Acusação e requereu, em suma, a rejeição da denúncia e/ou a absolvição sumária do acusado, e ainda que seja observado o disposto no item 6 do Comunicado CG nº 317/2020 se proceder ao reconhecimento pessoal em audiência virtual (fls. 104/105).

Foi mantido o recebimento da denúncia, consoante decisão exarada aos 23 de fevereiro de 2022 (fls. 106/107).

Durante a instrução processual em juízo, foram ouvidas as testemunhas policiais militares e, em seguida, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, em alegações finais o Ministério Público requereu, em suma, seja a ação penal julgada procedente, com a condenação do Réu, nos termos da denúncia.

A Defensoria Pública, por sua vez, requereu, em síntese, a absolvição do réu, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu: a) a fixação de eventual pena no mínimo legal, diante da primariedade e da confissão espontânea do acusado, bem como a outorga de regime prisional diverso do fechado, considerando a inexistência de demais circunstâncias judiciais desfavoráveis e o período de prisão cautelar do réu, que no presente caso ultrapassou dois meses; b) a aplicação do disposto no art. 68, parágrafo único, do Código Penal, reconhecendo-se tão somente uma das causas de aumento de pena previstas no art. 157 do Código Penal, pois o delito teria sido praticado por dois indivíduos, número mínimo a configurar o concurso de pessoas, e com o emprego, em tese, de uma única arma de fogo, inexistindo circunstâncias mais gravosas que fundamentem majoração acima do mínimo, tratando-se, aliás, de entendimento pacificado pela Súmula nº 443 do E. Superior Tribunal de Justiça; c) a concessão ao acusado do direito de apelar em liberdade, eis que ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

As provas colhidas no curso da instrução criminal demonstram claramente a

materialidade do delito de roubo narrado na denúncia, bem como que o réu é um de seus autores.

Houve realmente a prática do crime de roubo duplamente majorado, cuja materialidade restou confirmada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fl. 04), Boletim de Ocorrência (fls. 10/13), Auto de Reconhecimento de Pessoa (fl. 14), Auto de Exibição e Apreensão (fl. 15), Auto de Exibição, Apreensão e Entrega (fl. 16), bem como pela prova oral colhida em juízo.

A autoria também restou sobejamente demonstrada pela análise do conjunto probatório.

De início, verifica-se que a vítima R.C.S. reconheceu imediatamente o réu na fase policial como sendo um dos autores do crime de roubo, consoante Auto de Reconhecimento de Pessoa (fl. 14).

Ao ser ouvida em juízo, Amanda Priscilla Freitas Vireira, policial militar, narrou, em suma, que no dia a equipe estava em patrulhamento quando através da rede rádio receberam a informação de que o Sargento estava acompanhando duas motos, uma Bros e uma CG. Fecharam uma das vias, uma das motos foi reto e a outra moto foi na direção da depoente. Conseguiram abordar e na mala do rapaz tinha uma arma calibre 32. No decorrer encostou um rapaz que dizia ter sido vítima. A motocicleta Bros conseguiu dar fuga. A depoente era motorista da viatura. O réu estava na condução da motocicleta. Fecharam a via com a viatura. O rapaz chegou a cair da moto. A vítima informou que chegaram dois meninos em uma moto Bros, um desceu com a arma em punho e roubou a moto dele. A vítima reconheceu o acusado como sendo um dos roubadores. O acusado falou que tinha feito isso, ele confessou. A moto da vítima era a moto que o réu presente em audiência conduzia. Reconhece o réu em audiência.

Colhido ainda em juízo o depoimento da testemunha Estevam Avelino Silva, policial militar, que relatou, em síntese, que o fato se deu na área do 39. O Sargento irradiou que dois indivíduos estavam se evadindo, cada um em uma moto. Uma das motos conseguiu se evadir do bloqueio. Fez a abordagem do réu e indagado se estava armado, ele disse que sim. A moto que o réu conduzia era a moto produto do roubo. Seis, sete minutos depois a vítima chegou ao local e reconheceu o réu como autor do roubo. No momento o réu confessou tudo, dizendo que ele desceu da moto e apontou a arma para a vítima e realizou o roubo. Reconhece o réu presente em audiência.

Ao ser interrogado em juízo, o réu confessou a prática delitiva. Narrou que está com 21 anos de idade. Mora com a esposa e três filhos, com a idade de 4 anos, 2 anos e um que vai fazer 1 ano em agosto. Estudou até o segundo ano do ensino médio. Parou de estudar porque tinha uma passagem. Estava trabalhando até dezembro de 2021. Acabou entrando em desespero. Confessa a prática do crime, estava em um momento de desespero. A arma era do outro rapaz que estava com o interrogando. Sabe-se que o valor probatório da confissão é relativo, assim como todas as demais provas. No entanto, vale a confissão corroborada por outros elementos de prova, como é o caso dos autos.

Consoante os ensinamentos de Júlio Fabbrini Mirabete, em Código de Processo Penal Interpretado, oitava edição, Editora Atlas, pág. 469: "(...) a confissão, livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos".

E nos magistérios de Guilherme de Souza Nucci, em Manual de Processo Penal, Editora Revista dos Tribunais, 3ª edição 2007, pág. 411: "A confissão judicial, por sua vez, porque produzida diante de magistrado, após a citação, sob o manto protetor da ampla defesa – que deve, efetivamente ser assegurada ao réu antes do interrogatório – é meio de prova direto. Ainda assim, precisa ser confrontada com outras provas e por elas confirmada, embora possua maior força do que a confissão-indício feita, em regra, na polícia".

Ademais, há de se dar crédito à versão apresentada pela vítima, que procurou narrar os fatos com detalhes. Mesmo porque, pessoa desinteressada, nenhum motivo teria para incriminar gratuitamente o réu.

Nesse passo são elucidativos os seguintes julgados extraídos do Código de Processo Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, Coordenadores Alberto Silva Franco e Rui Stoco, Editora RT, Vol. 2, 2ª edição, 2004:

Prova. Roubo. Palavra da vítima. Valor. – "Em crimes contra o patrimônio, como o

roubo, normalmente praticados longe das vistas de testemunhas, a palavra da vítima deve prevalecer sobre a do réu" (TACRIM-SP - 16ª C. - AP 132.620-9/9 - Rel. Mesquita de Paula - j. 03.10.2002 - Rolo/flash 1530/186). (grifos nossos)
Prova. Crimes patrimoniais. Palavra da vítima. Valor. - "Nos crimes patrimoniais, a increpação firme e direta da vítima, que reconheceu o réu sem hesitar, é certamente a pedra fundamental da acusação" (TACRIM-SP - 8º Gr.Cs. - Ver. 427.712/1 - Rel. Carlos Biasotti - j. 22.05.2003 - Rolo/flash 2004/218). (grifos nossos)

Na mesma senda, o seguinte julgado:

Apelação. Réus condenados pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes - Recurso da defesa - Pretendida absolvição pela fragilidade do conjunto probatório supostamente inapto a gerar a condenação. Condenação, todavia, que efetivamente se impunha face ao conjunto probatório contido nos autos, sobretudo prova testemunhal e encontro da "res" em poder dos agentes, plenamente indicativo da ocorrência material do fato e da autoria atribuída aos recorrentes, e da configuração da causa de aumento referida - Ônus da defesa quanto aos fatos desconstitutivos de que não se desincumbiu a contento. Recurso improvido". (Apelação criminal 8755233400. Relator: Salles Abreu. 4ª Câmara de Direito Criminal. Data do julgamento: 11/09/2007. Data de registro: 26/10/2007). (grifos nossos)

Registre-se, por oportuno, que os depoimentos dos policiais militares merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, sendo certo que a ilustre Defensoria não apresentou nenhuma razão concreta para afastar a credibilidade de tais depoimentos.

Neste sentido, Tribunal de Justiça de São Paulo:

"Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador." (RT 616/286-7).

Da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal (se há o concurso de duas ou mais pessoas).

A majorante do concurso de agentes, prevista no inciso II do § 2º do artigo 157 do Código Penal, extrai-se claramente da prova oral colhida, não restando dúvidas de que o réu agiu conjuntamente com outro indivíduo não identificado para a prática do crime de roubo.

No mais, consoante elucidativo julgado:

TACRSP: "Ao reconhecimento da coautoria no crime de roubo não se reclama a participação efetiva de cada agente em cada ato executivo, podendo haver repartição de tarefas" (RJDTACRIM 18/134).

Da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal (se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo).

Extrai-se do Laudo Pericial de exame em arma de fogo acostado as fls. 109/112 que no estado em que se encontrava podia ter sido utilizada na realização de disparos. Ademais, a vítima prestou declarações na fase policial aduzindo que "(...) um dos indivíduos disse "vai, perdeu(sic), colocando uma arma de fogo em seu rosto. (...)" (fl. 08).

Assim, entendendo perfeitamente comprovada a materialidade do crime, bem como a autoria, é necessária a condenação do réu como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II e §2º-A, inciso I do Código Penal.

Passo à aplicação da pena com observância ao critério trifásico, nos termos do artigo 68 do Código Penal

Em primeira fase, verifico que o réu é primário e não ostenta antecedente desabonador, consoante certidão as fls. 36/37 e folha de antecedentes as fls. 38/40, razão pela qual, nos termos do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, em 4 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a circunstância atenuante da confissão espontânea, mas deixo de reduzir a pena abaixo do mínimo legal por ser entendimento jurisprudencial que as circunstâncias atenuantes não podem acarretar pena aquém do mínimo legal.

Nesses termos é o teor da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Em terceira fase, aumento a pena do crime de roubo em 2/3 (dois terços) em razão da majorante do emprego de arma de fogo, perfazendo um total de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, que diante da ausência de outras circunstâncias, torno final. Registro a aplicação, no presente caso, da regra disposta no parágrafo único do artigo 68 do Código Penal: "No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua".

Regime de cumprimento de pena

O crime de roubo vem se alastrando e aterrorizando a sociedade. Os autores desses delitos são responsáveis por insegurança e temor generalizados. Não se olvida a gravidade do crime cometido. Por tais circunstâncias, mas considerando a pena aplicada e a primariedade do Réu, o regime inicial de cumprimento compatível com o caso é o semiaberto, consoante art. 33, § 2º, alínea "b" do Código Penal.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por não estarem preenchidas as condições necessárias especificadas no artigo 44 do Código Penal, notadamente o fato de que se trata de crime praticado mediante grave ameaça e pena privativa de liberdade superior a quatro anos, fatos impeditivos da concessão do benefício.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, a fim de CONDENAR o acusado KLEYVER SANTOS MOREIRA, qualificado nos autos, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, impondo, por isso, a pena privativa de liberdade de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, fixada a unidade no mínimo legal.

A pena de multa será calculada pelo seu valor unitário mínimo, atendendo o disposto no artigo 60 do Código Penal, eis que não há notícia de que o réu tenha condição financeira favorecida.

Nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003 condeno o Réu a pagar o equivalente a 100 (cem) UFESPs, com as ressalvas do artigo 12 da Lei de Assistência Judiciária.

Considerando que o réu respondeu a todo o processo preso, não se justificando sua soltura agora que condenado, mantenho a prisão provisória. Com efeito, conforme já salientado, o crime de roubo vem se alastrando e aterrorizando a sociedade. Os autores desses delitos são responsáveis por insegurança e temor generalizados.

Assim, a manutenção da custódia cautelar é de rigor. Recomende-se o réu oficiando-se com a solicitação para que seja providenciada a transferência do sentenciado a estabelecimento prisional compatível com o regime fixado (semiaberto).

Após o trânsito em julgado para as partes, feitas as devidas anotações e comunicações, lance-se o nome do sentenciado no "Rol dos Culpados" e expeça-se guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Encaminhe-se cópia da sentença à vítima (capítulo IV, Seção XI, Subseção V, art. 399, das NSCGJ).

Nos termos do artigo 480 e seguintes das NSCGJ, alterada pelo Provimento CG nº 04/2020, certificado o trânsito em julgado da sentença, intime-se o réu, preferencialmente por carta com AR, para pagamento da pena de multa no prazo de 10 (dez) dias.

Efetuada o pagamento, comunique-se ao Juízo das Execuções Criminais.

Infrutífera a intimação ou não realizado o pagamento, expeça-se certidão de sentença e abra-se vista ao Ministério Público para o ajuizamento da ação de execução da multa penal e comunicação nestes autos do regular peticionamento. Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.R.I.C.

São Paulo, 28 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA